

1501631-14.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Resistência

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... em patrulhametno por local de ponto de tráfico, momento no qual avistaram o réu parado na esquina. Quando ele viu a viatura soltou um saco de salgadinhos e saiu andando. Foi abordado tinha drogas no bolso, não se recordando o que tinha e dinheiro. Na sacola tinha mais drogas. A população começou a se inflamar devido ao local, sendo feito uso de força para tentar deter o réu e conter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501631-14.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501631-14.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSENILDO DE JESUS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

JOSENILDO DE JESUS ALVES, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, artigo 329 e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 8 de maio de 2021, por volta das 09h42min, na Avenida São Paulo, nº 10, esquina com a Rua Guarulhos, Quarentenário, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava, ocultava e guardava 7 (sete) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando 26g (vinte e seis gramas), 61 (sessenta e uma) pinos de cocaína, pesando 76g (setenta e seis gramas), e 5 (cinco) pedras de crack, pesando 1g (um grama), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 10/11, auto de constatação provisória de pág. 12 e fotografias de págs. 17/23.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofendeu a integridade corporal de Diego Nonato de Camargo, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme ficha de atendimento médico de pág. 24, fotografia anexa.

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local quando avistaram o denunciado na esquina da Rua São Paulo com a Rua Guarulhos. JOSENILDO, ao notar a presença dos policiais, dispensou uma embalagem de salgadinho no chão e foi em direção contrária a da viatura, gerando suspeita, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, foram localizados, no bolso do denunciado, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 5 (cinco) pedras de crack. Recuperada a embalagem por ele dispensada, verificou-se que nela continham 6 (seis) porções de maconha e 60 (sessenta) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Durante o procedimento, JOSENILDO tentou fugir, mas foi impedido pelo policial Diego Nonato de Camargo, momento em que o denunciado resistiu à prisão, investindo contra o policial ao morder a mão esquerda dele, causando-lhe lesão corporal, conforme ficha de atendimento médico de pág. 24, fotografia anexa.

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (págs. 106 e 114/119). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (pág. 128/129), sendo o réu citado à pág. 152.

Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (págs. 156 e 172).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (pág. 175/182). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição ou que sejam acolhidas as teses subsidiárias (pág. 186/194).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais.

Em juízo, o policial militar David de Souza Skavinski afirmou que estavam em patrulhamento por local de ponto de tráfico, momento no qual avistaram o réu parado na esquina. Quando ele viu a viatura soltou um saco de salgadinhos e saiu andando. Foi abordado tinha drogas no bolso, não se recordando o que tinha e dinheiro. Na sacola tinha mais drogas. A população começou a se inflamar devido ao local, sendo feito uso de força para tentar deter o réu e conter a população da equipe, momento em que ele mordeu a mão do outro policial para tentar fugir. Apenas ele foi abordado. Lembrou-se que com ele tinha maconha, cocaína e crack.

O policial militar Diego Nonato de Camargo depôs no mesmo sentido, acrescentando que ao dar voz de prisão ele tentou fuga e mordeu sua mão. A versão de Josenildo, por seu turno, aduz ser usuário de entorpecentes e que tinha ido comprar "pedra" e maconha e os policiais apareceram e o menino que estava com as drogas. Saiu correndo com a sacola cheia de drogas. Um policial foi atrás e o abordou. Com o declarante tinha quatro crack, uma maconha e um pó e R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro.

O réu não afasta o fato de que estava no local de venda de entorpecentes, sendo flagrado com drogas e dinheiro, sendo que nada foi produzido a amparar sua versão. Assim, não pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue a prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho.

A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da

Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão.

Como é o delito de tráfico assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas ao acusado, reforça-se ainda mais a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33, o que se vislumbra nos autos. O réu teve sua conduta dirigida ao fim de trazer consigo, transportar, ocultar e guardar 7 (sete) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando 26g (vinte e seis gramas), 61 (sessenta e uma) pinos de cocaína, pesando 76g (setenta e seis gramas), e 5 (cinco) pedras de crack, pesando 1g (um grama), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 10/11, auto de constatação provisória de pág. 12 e fotografias de págs. 17/23. Durante o procedimento, JOSENILDO tentou fugir, mas foi impedido pelo policial Diego Nonato de Camargo, momento em que o denunciado resistiu à prisão, investindo contra o policial ao morder a mão esquerda dele, causando-lhe lesão corporal, conforme ficha de atendimento médico de pág. 24 e laudo de págs. 97/98 e 99/100.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, fixo para o réu a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme autos n. 1501337-98.2017.8.26.053, da 2ª Vara Criminal de São Vicente), portanto aumento a pena em um sexto, passando a fixá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas que possam influenciar na dosimetria.

Destarte, não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 329, do Código Penal, fixo para o réu a pena-base de 2 (dois) meses de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme autos n. 1501337-98.2017.8.26.053, da 2ª Vara Criminal de São Vicente), portanto aumento a pena em um sexto, passando a fixá-la em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Conforme dispõe o art. 329, § 2º, aplico ao réu a pena-base prevista no art. 129, do Código Penal em 3 (três) meses de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme autos n. 1501337-98.2017.8.26.053, da 2ª Vara Criminal de São Vicente), portanto aumento a pena em um sexto, passando a fixá-la em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

As penas são somadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, em razão dos desígnios autônomos e a existência de duas condutas.

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, em razão da reincidência, no

termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO JOSENILDO DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, artigo 329 e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo valor legal, e 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, muito embora não exista a vedação expressa em lei para a concessão do benefício, conforme dispõe as alterações dadas à Lei 8.072/90 pela recente Lei 11.464/07. De fato, o réu, preso cautelarmente ao longo do processo, foi condenado nesta fase, sendo contraditório deferir sua liberdade provisória após a demonstração da culpabilidade. Ademais, o tráfico de entorpecentes coloca em risco a ordem pública como um todo e a liberdade do sentenciado pode também colocar em risco o cumprimento da lei penal, aplicada nesta decisão. Recomende-se na unidade em que se encontra

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 08 de fevereiro de 2022.